RESUMÉ — Evropské řízení o drobných nárocích — nařízení ES č. 861/2007

861/2007

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 11. 7. 2007, [32007R0861].

NESOULAD NÁZVU A OBSAHU: původní název uvádí 867/2007, skutečný obsah je nařízení ES č. 861/2007. Dodaný původní text obsahuje původní hodnotový limit, nikoli novější zvýšený limit.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Zavádí volitelné zjednodušené řízení pro zákonem vymezené přeshraniční civilní a obchodní nároky.

Zásady a nosné koncepty: Dostupnost, přiměřené náklady, převážně písemný postup a přeshraniční vykonatelnost.

Systematika: Působnost, návrhové formuláře, průběh a dokazování, rozhodnutí a výkon, přílohy.

Subjekty a objekty: Žalobce, žalovaný, soud a orgány výkonu.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Soubor má chybný název 867/2007; obsah je 861/2007. Dodáno bylo původní znění, jehož hodnotový limit se od později novelizovaného liší; procesně doplňuje národní OSŘ č. 99/1963 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Předmět

Toto nařízení zavádí evropské řízení o drobných nárocích, jehož cílem je zjednodušit a urychlit řízení o sporech týkajících se drobných nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně.

Článek 2 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na občanské a obchodní věci v přeshraničních případech, bez ohledu na povahu soudu, jestliže hodnota nároku bez navýšení o úroky, náklady a výlohy nepřesahuje v době doručení žalobního formuláře k příslušnému soudu částku 2 000 EUR.

Článek 3 — Přeshraniční případy

Pro účely tohoto nařízení se přeshraničním případem rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba.

Článek 4 — Zahájení řízení

Žalobce zahájí evropské řízení o drobných nárocích vyplněním vzorového formuláře A uvedeného v příloze I a jeho podáním přímo u příslušného soudu nebo zasláním poštou nebo pomocí jiných komunikačních prostředků, jako je fax nebo elektronická pošta, které přijímá členský stát, v němž se řízení zahajuje.

Článek 5 — Průběh řízení

Evropské řízení o drobných nárocích je písemným řízením.

Článek 6 — Jazyky

Žalobní formulář, odpověď, případná vzájemná žaloba, odpověď na takovou vzájemnou žalobu a popis příslušných podpůrných dokladů se předkládají v jazyce či v jednom z jazyků soudu.

Článek 10 — Zastupování stran

Zastoupení advokátem nebo jiným odborníkem v oboru práva není povinné.

Článek 16 — Náklady

Náklady řízení nese strana, která neměla úspěch ve věci.

Článek 17 — Opravné prostředky

Členské státy informují Komisi o tom, zda jejich procesní právo připouští proti rozhodnutí vydanému v rámci evropského řízení o drobných nárocích opravné prostředky, a o lhůtě, v níž musí být tyto opravné prostředky uplatněny.

Článek 18 — Minimální normy pro přezkum rozhodnutí

Odmítne-li soud přezkum s odůvodněním, že není splněn žádný z důvodů uvedených v odstavci 1, zůstává rozhodnutí v platnosti.

Článek 19 — Použitelné procesní právo

Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se evropské řízení o drobných nárocích procesním právem členského státu, v němž řízení probíhá.

Článek 20 — Uznání a výkon rozhodnutí

Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích v jednom členském státě se uzná a vykoná v jiném členském státě, aniž je nutné prohlášení vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Článek 28 — Přezkum

Do 1. ledna 2014 Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podrobnou zprávu přezkoumávající fungování evropského řízení o drobných nárocích, včetně omezení hodnoty nároku uvedeného v čl. 2 odst. 1.

Podklad: 867 - 2007 narizeni evropske rizeni o drobnych narocich.pdf • 24 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 649 slov resumé včetně úvodu z 4638 slov vyčištěného podkladu (13,99 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.